

נושא 5 – עקרונות כלליים בדיני עונשין

נוסח מקורי מהחוק, מאומת מול נבו (www.nevo.co.il). חלק מהציטוטים מלאים וחלק חלקיים/מתומצתים – ראו סימון בכותרת כל קטע.

חוק העונשין

חוק העונשין – סעיף 19 (דרישת מחשבה פלילית)

אין אדם נושא באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן עשאה במחשבה פלילית, זולת אם – (1) נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה; (2) העבירה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

חוק העונשין – סעיף 20(א) (הגדרת מחשבה פלילית; פתיחת הסעיף מצוטטת, ההמשך בתמצית)

מחשבה פלילית – מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה [...] (ולענין התוצאה, נדרשת בנוסף כוונה לגרימתה או פזיזות – אדישות לאפשרות הגרימה או נטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימתה).

מתוך אתר הלימוד 'מיקוד משפט עסקי' – business-law-study. אינו מסמך רשמי.